

服务协议

[📄 Copy page](#)

服务条款和使用协议

一、接受条款

欢迎您使用大模型开放平台。以下所述条款和条件为大模型开放平台的用户（以下简称“用户”或“您”）和北京智谱华章科技股份有限公司（以下简称“智谱”）就您使用大模型开放平台服务所达成的协议（以下简称“本协议”）。

本协议包括但不限于本协议正文及所有智谱已经发布的或将来可能发布的关于服务的各类规则、规范、公告、说明和（或）通知等，以及其他各项网站规则、制度等。所有前述规则为本协议不可分割的组成部分，与本协议正文具有同等法律效力。如您与智谱已就您使用智谱大模型开放平台服务事宜另行签订其他法律文件，则本协议与该等法律文件冲突的部分对您不适用。

智谱有权根据国家法律法规的变化以及实际业务运营的需要不时修改本协议相关内容，并提前公示于平台系统、网站等以通知用户。修改后的条款应于公示通知指定的日期生效。如果您选择继续充值即表示您同意并接受修改后的协议且受其约束；如果您不同意我们对本协议的修改，请立即放弃充值或者停止使用本服务。本协议末尾的签署处系为满足部分客户签订协议的要求预留，双方未完成签署的不影响本协议的生效。

因营销活动、产品推广等各种原因，智谱可能在特定时期内推出“限时免费”、“限时优惠”、“限量优惠”、“充值优惠”以及赠送服务等优惠措施（以下统称“优惠措施”），您理解并同意，这些优惠措施可能是暂时性、阶段性或有数量限制的，也可能仅适用于满足特定条件的客户，您需要按照相应的规则购买、使用相应服务。除非另有书面明确说明，优惠措施不可同时叠加适用。您充分理解并同意，您已获得的优惠权益可能因产品/服务版本更新、功能调整等原因调整、失效，智谱对优惠措施的适用规则具有最终解释权。您承诺不会因优惠措施的调整、优惠权益的失效而向智谱追究任何责任。

请注意，本协议限制了智谱的责任，还限制了您的救济，具体条款将以加粗并加下划线的形式提示您注意，请您仔细阅读。如果您对本协议的条款有疑问的，请通过客服渠道（电子邮箱：

 service@zhipuai.cn; 或平台右下角客服企微) 进行询问, 智谱将向您解释条款内容。*如果您不同意本协议的任何内容, 或者无法准确理解智谱对条款的解释, 请不要同意本协议或使用本协议项下的服务。

二、定义

2.1 大模型开放平台用户充值余额账户: 简称“余额账户”, 指由智谱根据用户的大模型开放平台账户为用户自动配置的账户。用户向该账户充值的行为视为用户向智谱预充值, 预充值的金额可用于购买大模型开放平台提供的产品或服务。

2.2 充值金额: 是指用户进行在线充值并实际支付的金额(人民币), 不包括平台赠送的体验金金额以及充值优惠金额, 充值金额可在大模型开放平台自由消耗使用。

2.3 平台体验金: 是指大模型开放平台针对新客户体验场景赠予的限时有效的体验金, 可用于平台大模型 API 调用消耗使用。除非在赠送时对有效期另有约定, 通常平台体验金的使用有效期为自发放之日起 30 天, 且平台有权随时调整体验金的有效期、使用规则等, 智谱对该规则享有最终解释权。平台体验金不可提现、不可转让, 不可开具发票。

2.4 充值优惠金额: 是指根据大模型开放平台不时推出的充值优惠活动, 在充值金额以外额外赠予的金额(包括但不限于红包、折扣、充值返现、优惠券、代金券等优惠形式, 具体以届时活动通知的规则为准)。充值优惠金额不可提现、不可转让, 不可开具发票。充值优惠活动内容及充值优惠金额的使用及发放均以大模型开放平台公布的规则为准, 且智谱对该规则享有最终解释权。

三、您的权利义务

3.1 当您充值时, 您应该具有完全的民事行为能力, 并拥有经实名认证成功后的的大模型开放平台账户。

3.2 为保证我们计费的准确, 您应当确保您选择的产品/服务、填写的订单信息准确无误。**因您订单信息填写错误而导致的计费统计错误, 我们不承担责任, 且无需退还您已支付的服务款项。除非您有确切证据证明大模型开放平台的使用数据错误, 计费统计以大模型开放平台的显示为准。**

3.3 您大模型开放平台提供的任何服务的利用均应符合《生成式人工智能服务管理暂行办法》《互联网信息服务算法推荐管理规定》《互联网信息服务深度合成管理规定》以及适用的其他法律法规。您调用大模型开放平台内模型 API 开发的产品和应用, 由您负责自行进行互联网信息服务算法备

案、具有舆论属性或社会动员能力的互联网信息服务安全评估、上线备案等合规程序，以及其他基于法律法规及政策所要求的审批、备案、评估及流程，按照相关规定和主管机关要求真实、准确地公示使用智谱模型及其他模型（如有）的情况，请勿对未使用智谱模型的产品和服务进行虚假的、混淆事实的公示、标识及展示。您违反前述法律法规和约定造成的后果由您自行承担，由于您的行为给智谱造成损失的，您应赔偿由此造成的损失。

3.4 除本协议明确约定外，未经智谱及相关权利人书面同意，您不得复制、转让、出售、出租、出借、许可、提供他人使用或以任何智谱明确允许之外的商业化方式使用大模型开放平台、平台内模型等平台上的内容。为免疑义，您可以在按照大模型开放平台届时有效的规则支付费用后，根据具体产品的规则商业化使用平台内模型及其生成的内容。

3.5 我们有权对您使用产品服务的情况进行监督和独立判断。如我们发现您在使用大模型开放平台所提供的产品服务时违反我们与您达成的任何约定，我们有权采取要求您改正、暂停服务、解除协议等处理方式。由此造成的损失，您应当自行承担。

3.6 您接入智谱产品或服务向公众提供内容生成式人工智能产品或服务的，应根据适用法律法规开展安全评估、算法备案、上线备案或法律规定的其他要求、审批，按照相关规定和主管机关要求真实、准确地公示使用智谱模型及其他模型（如有）的情况，请勿对未使用智谱模型的产品和服务进行虚假的、混淆事实的公示、标识及展示。您应对您的应用生成内容的安全性、合法性、合规性进行有效管理和控制，建立包括但不限于内容审核、用户管理、数据安全、监测预警和应急处置等机制。

3.7 您在使用智谱的产品和服务时须遵守相关法律法规，履行法律法规规定的安全义务，不违反《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《互联网信息服务算法推荐管理规定》《互联网信息服务深度合成管理规定》《生成式人工智能服务管理暂行办法》《具有舆论属性或社会动员能力的互联网信息服务安全评估规定》《互联网新闻信息服务新技术新应用安全评估管理规定》《网络信息内容生态治理规定》等相关法律法规及政策，维护互联网秩序和网络安全，请勿利用产品发布危害国家安全的、破坏民族团结的、扰乱社会秩序的、有歧视性的、不正当的言论，或侵害任何第三方的个人信息保护权、名誉权、人格权、知识产权、财产权、肖像权等其他任何权益，或从事涉及黄赌毒、违反法律法规或公序良俗的行为。

3.8 如您利用智谱产品创建虚拟人物，需保证虚拟人物的形象、头像、名称、人物设定及创建过程中的数据和内容均不侵犯第三方知识产权、肖像权、名誉权、隐私权、个人信息保护权等合法权益，不会利用虚拟人物从事任何可能构成不正当竞争的行为。

4.1 当您进行充值时，用户应仔细确认自己的账号及信息，若因为您自身操作不当、不了解或未充分了解充值计费方式等因素造成充错账号、错选充值种类等情形而损害自身权益，应由用户自行承担**责任**。

4.2 您在充值时使用第三方支付企业提供的服务的，应当遵守与该第三方的各项协议及其服务规则；在使用第三方支付服务过程中您应当妥善保管个人信息，包括但不限于银行账号、密码、验证码等；您同意并确认，**智谱对因第三方支付服务产生的纠纷不承担任何责任**。

4.3 您应自行确保大模型开放平台账号和密码的安全，您账户下发生的行为将全部视为您的行为，无论该等行为是否取得您的授权，或由您、您的员工或第三方（包括您的承包商或代理商）实施。我们不对您的账户遭到未授权访问承担责任。

4.4 智谱尊重您的数据安全和隐私，并将采取合理措施保护您的数据安全。您通过智谱提供的服务，加工、存储、上传、下载、分发以及通过其他方式处理的数据，均为您的数据，您完全拥有您的数据，但同时，您应保证您的数据符合相关法律法规的规定和本协议的约定。

4.5 就您的数据，除为您提供服务所必需外，智谱不会进行任何未获授权的使用及披露；但以下情形除外：

（1）在国家有关机关依法查询或调阅用户业务数据时，智谱具有按照相关法律法规或政策文件要求提供配合，并向第三方或者行政、司法等机构披露的义务；

（2）您和智谱另行协商一致；

（3）法律法规另有规定。

4.6 智谱仅在为您提供服务和满足合规要求所需的最小必要范围内存储您的数据，且会进行必要的匿名化和加密处理。

五、充值方式

5.1 您可通过支付宝、银行汇款等途径将费用充值到您在大模型开放平台的账户中，支付方式及其他具体规则以大模型开放平台展示为准。

 5.2 您如委托第三方对其余额账户充值，则您承诺并保证其了解和信任第三方，且第三方亦了解和同意接受您的委托，为您充值；否则，如智谱被第三方告知该等充值非经相关权利人同意，则智谱有权立即锁定您的余额账户（账户锁定期间，智谱将暂停用户使用服务，同时锁定用户 API keys，下同）。自您的余额账户被锁定之日起 30 日内，您应提供充足证据证实相关权利人事先同意为其充值，否则您同意并授权智谱配合第三方的要求，自您被锁定的余额账户中将相应款项退还相关权利人。如届时您的消耗账户余额不足以退还，则短缺部分，您同意最晚在 30 日内充值相应金额，委托智谱退还，或自其微信账户或支付宝账户自行退还，除非相关权利人同意您可不退还这部分款项。

5.3 您承诺并保证用于其消耗账户充值的资金来源的合法性，否则智谱有权配合司法机关或其他政府主管机关的要求，对您的余额账户进行相应处理，包括但不限于对您的余额账户进行锁定、查封、限制使用等。

六、账户金额使用

6.1 您充值后，充值金额的使用不设有效期，不能转移、转赠。因此，请您根据自己的消耗情况选择充值金额，智谱对充值次数不做限制。

6.2 您成功充值后可以立即开始使用相应产品（或服务）。

6.3 您选购产品的付费模式以产品的展示页面为准。对于预付费的服务，您需在使用产品前向智谱支付全部使用费用，在您支付完毕后方可开始使用大模型开放平台提供的服务。对于后付费的服务，您需预先在大模型开放平台进行预充值，在余额充足时可以使用大模型开放平台提供的服务，您的余额不足时大模型开放平台有权停止服务。

6.4 您在使用服务的过程中应注意您的账户余额。由于您的账户余额不足而服务停止，以及由此产生的相关损失，智谱不承担任何责任。

七、发票

7.1 智谱将在您的充值金额消耗后，按照实际消耗金额，根据您订购的产品（或服务）协议开具相应发票，具体开具发票的流程和操作方式以大模型开放平台届时向您展示的内容为准。

7.2 个人认证账户支持开具个人发票和企业发票，个人在申请开具企业发票时需提供在职证明，营业执照和工牌作为证明材料。企业认证账户仅支持按照认证的企业主体开票。

8.1 您应充分预估实际需求并确定充值金额。如您因特殊情况必须退款，尚未消费的充值金额（不含体验金、优惠金额等）可联系平台客服发起退款申请，并配合提供相关证明材料，智谱将对用户的退款事宜进行审核。如审核通过的，将会根据用户充值时选取的支付方式将相应充值金额原路返还。

8.2 充值金额仅支持一次性退款，体验金/充值优惠金额（包括但不限于体验金、红包及同类非现金折扣等）不支持申请退款。一旦发起退款申请，充值优惠金额将于退款申请通过之时失效。您的充值优惠金额已经使用，您又对该笔充值发起全部或部分退款的，在退款时我们将全额从充值金额中扣除已经使用的充值优惠金额。

8.3 您完成充值并已经消耗的或根据相关产品（或服务）协议应予扣除的，不支持退款。

8.4 已开票部分的充值金额不支持退款。

九、违约责任

9.1 双方应履行本协议约定的各项义务。由于任意一方违约给相对方造成损失的，违约方应予以赔偿。本协议所称的损失，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费、差旅费、调查取证费、赔偿金、违约金、和解费用、行政处罚的罚金等。

9.2 大模型开放平台依照法律规定履行基础保障义务，但对于下述原因导致的合同履行障碍、履行瑕疵、履行延后或履行内容变更等情形，智谱并不承担相应的违约责任：

① 因自然灾害、罢工、暴乱、战争、政府行为、司法行政命令等不可抗力因素；

② 因电力供应故障、通讯网络故障等公共服务因素或第三人因素；

③ 在大模型开放平台已尽善意管理的情况下，因常规或紧急的设备与系统维护、设备与系统故障、网络信息与数据安全等因素。

9.3 智谱无需就您特殊的、偶然的、间接的、附带的损害和损失（包括但不限于：预期利益、利润、商业机会、营业中断、资讯丢失等）向您承担责任，即使智谱已被告知该等损害发生的可能性。

9.4 在履行本协议时，智谱对因第三方的作为或不作为而给您或者其他第三方造成的损失不负责任。

十、争议解决

10.1 本协议适用中华人民共和国大陆地区法律。用户如因本协议与智谱发生争议的，双方应首先友好协商解决，如协商不成的，**该等争议将由智谱所在地有管辖权的人民法院管辖。**

十一、其它

11.1 您未经智谱书面/邮件同意，不得在任何时候、以任何方式（无论是直接还是间接，也无论是明示还是暗示；包括但不限于任何营销、广告、促销、市场推广或其他目的）：

- 使用、引用、公布、复制、分销，展示（公开或非公开）、提及、注册或申请注册：
 - (i) 智谱或其关联方拥有或有权使用的任何商标（无论是否已注册）、商号、名称、标志或者标识（包括但不限于：“智谱”、“智谱 AI”、“Zhipu”、“Zhipu.AI”、“AMiner”、“ChatGLM”、“ChatGLM-130B”、“CodeGeeX”、“CogView”，或与清华大学有关的任何文字及标志，如“清华大学”、“清华大学计算机系”、“清华大学KEG实验室”，等），或通过特定描述使第三方能够识别智谱或其任何关联方。
 - (ii) 智谱或其关联方任何董事、监事、管理人员、雇员或合伙人、科学家团队的姓名、肖像、形象、照片、图片、标识、发言或评论（或其一部分）
 - (iii) 或与前述各项相似的、以任何语言形式存在的任何名称、商标、标识、文字、词语、符号或其任何组合；
- 直接或间接声明您或您任何关联方所提供的任何产品或服务已由智谱或其任何关联方认可或支持。特别地，未经智谱事先书面/邮件同意，您不得将智谱相关的宣传/广告/影响策略及内容向任何第三方进行宣传或披露、亦不得利用智谱或其相关方品牌直接或间接谋求及/或招揽任何投资及/或合作机会。

11.2 智谱向您提供的文本生成算法备案信息如下：算法名称：智谱交互式内容生成算法；备案编号：网信算备 110108105858001230027 号。

11.3 智谱有权向您注册时预留的电话号码、电子邮箱等发送具有法律效力的通知，该等通知于发送之日视为已送达。

11.4 除非法律另有规定，本协议任何一方未能行使或迟延行使本协议项下的权利并不构成对该等权利的放弃，单独或部分行使该等权利不应阻碍任何其他权利、权力或特权的行使。

11.5 本协议中的任何条款无论因何种原因完全或部分无效或不具有执行力，本协议的其余条款仍应有效并且有约束力。

11.6 未经智谱事先书面同意，您不得转让或让与本协议或本协议项下您的任何权利和义务。违反本条约定进行的任何转让或让与无效。

[← 隐私政策](#)

[充值协议 →](#)